

1501263-22.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145371/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 25242874 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2145371 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO ROCHA ALVES

Réu Preso

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501263-22.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501263-22.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145371/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 25242874 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2145371 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO ROCHA ALVES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

FERNANDO ROCHA ALVES, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, no dia 27 de

maio de 2022, por volta das 13h10min, na Rua Marcelino Fernandes, 324, Jardim do Carmo, nesta cidade e Comarca, o denunciado tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 1.460 porções de maconha (com peso líquido aproximado de 9.500 gramas).

Notificado (fls. 80/81), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 112/124). A denúncia foi recebida (fls. 146/148). Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela absolvição do acusado. A Defesa manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da comprovação da materialidade delitiva por meio no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação Provisório (fls. 46/49), Laudo IC - Local (fls. 211/219), Laudo IC - Objeto (fls. 220/223) e através do Laudo Pericial de Constatação definitivo (fls. 224/226; 227/229) e Laudo Pericial (fls. 230/241), contudo, a prova de autoria é falha.

A testemunha RAUL MARTINS DE SÁ afirmou que avistaram o réu caminhando pela calçada e ao avistar a viatura parou bruscamente. Tal atitude ensejou suspeitas na guarnição e resolveram realizar abordagem policial. Durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado e o mesmo não portava documento algum. Questionado, disse se chamar Fernando Rocha Alves. Através de pesquisas pelos dados qualificativos, verificou-se que existia mandado de prisão expedido. Imediatamente, passou a informar aos policiais onde poderia ser encontrada a droga apreendida. Indagado pela Defesa, respondeu que não se recordava do horário da abordagem.

A Defesa pediu a exibição do vídeo de fls. 114 durante a audiência e restou demonstrada que a dinâmica que ensejou a prisão do acusado é totalmente diversa daquela constante da denúncia, bem como narrada pelo policial militar ouvido em Juízo.

Valorando-se a prova, não resta outra medida senão o reconhecimento no sentido de que desautorizada está qualquer convicção acerca dos fatos, já que a narrativa da denúncia não se coaduna com as imagens trazidas pela Defesa acerca do momento da prisão do réu o que vem a tornar, portanto, conflitante o relato apresentado pela testemunha Raul, policial militar.

A absolvição se impõe.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA